MÁRCIO ALMEIDA, PALERMO, PENTEADO & SANTORO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS EM GUARDA, MUNICIPAL - ANAEGM, regendo-se por Estatuto Social e pelas normas jurídicas que lhe são aplicáveis, quais sejam a Lei nº 10.406/02, Lei nº 8.742/93, Lei nº 9.790/99 e o Decreto nº 3.100/99 (ESTATUTO SOCIAL em anexo)**,** portadora de CNPJ 19.611.273/0001-09 e com logradouro no Setor de Habitações Coletivas Sul, Comércio Residencial, Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 727, Brasília/DF, CEP 70.330-530**,** na pessoa de seu representante legal e Presidente da Associação o Sr. **IZDALFREDO RAMATIS ISMERIN BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA**, brasileiro, casado, Guarda Civil Municipal, portador de CPF 461.010.395-87 e residente em Estrada do Mandu 560, Torre 02 Apto 102, Condomínio Horto São Rafael, Bairro de São Marcos, Salvador-BA,e; **AGM BRASIL – Associação dos Guardas Municipais do Brasil,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.717.057/0001-28, na pessoa de seu Presidente e representante legal, Sr. REINALDO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, podendo ser encontrado na sede da AGM, qual seja, Avenida Trindade, nº 254, Sala 1502, Ed. Bethaville, Baruerí/SP, CEP: 06404-326, tel: (11) 4673-0466 e (11) 94710-6138; e, **SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE CAMPO GRANDE, MS - SINDGM/CG**, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ sob número 17.747.843/0001-59, estabelecida a Rua São Paulo, 749, Vila São Francisco, CEP: 79010-050, Campo Grande, MS, com registro sindical incluso, por seu Direto Presidente Sr. HUDSON PEREIRA BONFIM, brasileiro, solteiro, Guarda Municipal, portador do RG 878779 SSP/MS e CPF 866.031.671-15, residente e domiciliado a Travessa Guavira, 2000, Jardim Guanabara, Campo Grande, MS, por intermédio do advogado que assina vem respeitosamente perante este Juízo, com fulcro no Art. 102, inciso I, alínea *a*, da Constituição Federal c/c o Art. 1º, da Lei nº 9.868/99, propor a presente:

MÁRCIO ALMEIDA, PALERMO, PENTEADO & SANTORO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Com a finalidade de conferir interpretação conforme aos §§ 3º e 4º, do artigo 6º, da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para com isso dar tratamento de Órgão de Segurança Pública às Guardas Municipais conforme decisão contida na sede da ADPF 995, que declarou inconstitucional todas as interpretações que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública conferindo isonomia de tratamento aos integrantes das Guardas Municiais face aos integrantes dos demais órgãos de segurança pública no tocante as disposições contidas no §§ 3º e 4º, do artigo 6º, da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, isto posto pelas razões de fato e de direito aduzidas a seguir.

1. **Da legitimidade ativa:**

   A AGM-BRASIL já figurou como parte ativa nos autos de ação constitucional sediada da ADPF 995, o que basta para o reconhecimento de sua legitimidade para a presente arguição, pois compõe requisitos objetivos e subjetivos para tal. No mais a mais as demais partes estão inseridas no bojo da ADPF 1095, sendo reconhecida, portanto a legitimidade para a propositura da presente ADI, no entanto, para não sobejar dúvidas quanto a sua representação, junta-se comprovande de representação da AGM-BRASIL em mais de 10 (Dez) Estados-membros, o que lhe confere capilaridade e legitimidade para postulação em ADI.

2. **Do cabimento e do Mérito:**

   Quando da propositura da ADPF 995, foi ventilado entre os pedidos, o pedido para que fosse dada e conferida a *integral isonomia às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança pública*, vejamos a expressão dos pedidos

Whatsapp: 67-9291-5731
Rua São Paulo, 749-Campo Grande MS – CEP 79010-050
escritoriomarcioalmeidaadv@gmail.com

arguidos na referida ADPF 995 e que foram integralmente acolhidos por este e. Supremo Tribunal Federal:

> "*c) Seja declarado e reconhecido como violado o Art. 144, § 8º da CF, se não forem consideradas as Guardas Municipais como integrantes da Segurança Pública, quando devidamente criadas e instituídas; d) Na esteira da procedência do item acima, seja reconhecido que as Guardas Municipais, quando devidamente criadas e instituídas, são integrantes às Forças de Segurança; e) Seja dada e conferida integral isonomia às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança*".

Dessarte, em razão dos pedidos assim restou ementada a ADPF 995:

> Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de

> Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

No mais, além do total provimento da ADPF, o que leva a conclusão de que foi acolhido o expresso pedido de *integral isonomia às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança pública*, há ainda que se considerar que o voto do e. Ministro André Mendonça, vencido na ADPF 995, rechaçava a integral isonomia entre às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança, justamente quanto a matéria previdenciária, vejamos:

> "72. Por tais razoes, nada obstante acolha a pretensao para que sejam tratadas *"as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública"*, nao alcanco juizo de integral procedência dos pedidos deduzidos, na extensao almejada, rechaçando o pleito para que seja *"dada e conferida integral isonomia às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança"*.

No entanto, como aludido logo acima, tal voto foi vencido, com o acolhimento integral da ADPF 995, erigindo como vencedora a tese de total isonomia entre as Guardas Municipais e os demais órgãos de segurança pública, o que fez surgir no ordenamento jurídico, a partir da procedência da ADPF 995 a necessidade de conferir também interpretação conforme a Constituição ao disposto no artigo 6º, §4º da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Vejamos:

O porte institucional deferido aos órgãos de segurança pública previsto nos incisos do artigo 144 da CF, é uma garantia inerente a função, mas tal sorte não concorre aos agentes das Guardas Civis Municipais de todo o Brasil, pois, ao depararmos com o que dispõe o artigo 6º, §4º do "Estatuto do

Desarmamento" se vê clara distinção que é feita aos servidores públicos das Guardas Municipais em relação aos demais servidores dos outros órgãos de segurança pública, disso, vale mencionar o verbete legal:

> *Art. 6º (...) § 4º Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no art. 4º[1], ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.*

No entanto, já o disposto no §3º do aludido artigo 6º, submetem as Guardas Municipais a uma distinção não aplicável aos demais integrantes dos órgãos de segurança, veja o tratamento dado as Guardas:

> *§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça.*

Bem, poder-se-ia concluir que tal medida seria uma precaução quanto ao porte indiscriminado para as Guardas Municipais, mas onde se embasar esta diferenciação? Após o advento da ADPF 995 as Guardas Municipais não

---

[1] *Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:*

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

obtiveram o reconhecimento do tratamento isonômico com os demais órgãos de segurança pública?

Ora ínclitos Ministros, o Estatuto Geral das Guardas Municipais é profícuo em estabelecer mecanismos de fiscalização e de controle interno, é o que se evidencia nos termos do artigo 13[2], inciso I, além do que, tal instituição de Segurança Pública também possui inclusive controle externo de sua atividade, como estampado no seio do inciso II do referido artigo do Estatuto das Guardas, assim como tem submetida sua atividade policial ao Ministério Público, vide inciso VII, do artigo 129[3] da Constituição Federal.

No mais a mais, a própria Lei Federal de n. 10.826/2003 prevê outros casos também de porte em razão da função outorgando aos agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, aos integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal, aos integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias e aos integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário, o porte ex-legis, carecendo tão somente de comprovação de capacidade técnica

[2] Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. § 1º O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. § 2º Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

[3] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Com destaque ao §2º, do artigo 6º, da Lei em debate:

> *§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso III do caput do art. 4º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.*

Note-se, a partir daí qual "status" foi garantido as Guardas Municipais quando dos termos da decisão assentada na ADPF 995? Não há nenhuma distinção. O colendo Supremo Tribunal Federal decidiu conferir isonomia entre as Guardas Municipais e os demais órgãos de segurança pública, mas no tocante ao porte de arma nada prevaleceu, pois inclusive, até órgãos que não são da segurança pública gozam de melhor sorte que as Guardas Municipais, como se servidor municipal que atua diretamente na segurança pública, fosse um "menos" em relação aos demais servidores que detém o porte em razão da função pública que exercem.

No entanto, notadamente, como restou decidido na ADPF 995 reconheceu a posição institucional às Guardas Municipais em igual condição aos demais órgãos de segurança pública, assim não existe razão para oferecer um tratamento mais restritivo quanto a concessão do porte de arma de fogo se comparado com os demais, devendo assim, julgar procedente a presente ADI para garantir, interpretação conforme ao disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 6º da Lei Federal n. 10.826/2003, para que as Guardas Municipais que atendam os pressupostos de controle interno e externo previsto no seio da Lei Federal de n. 13.022/2014, possam gozar do porte em razão da função pública exercida, tal como previsto no seio do artigo 6º, §4º da Lei Federal de n. 10.826/03, exigindo-se, portanto, que os seus integrantes somente a exigência contida no inciso III, do artigo 4º, da referida Lei de armas, que exige tão somente a

comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.

Dessarte, tal provimento vem no sentido de afastar os entendimentos que tem sido proferido pelos tribunais do país que utilizando-se da estrita legalidade, não tem conferido porte em razão da função para Guardas Municipais, tornado limitado o dispositivo da ADPF 995, vejamos algumas recentes decisões a giza de exemplo:

> *Habeas Corpus. Alegação de risco à liberdade de locomoção em virtude de violação à Lei 13.022/14 que permitiu o porte de armas à Guarda Municipal em serviço e fora dele, entendimento ratificado pelo STF no julgamento da ADPF 995. Pretende o impetrante o salvo-conduto para prevenir eventual prisão do Paciente por porte de sua arma devidamente registrada em decorrência da sua função de guarda municipal do Rio de Janeiro. O habeas corpus preventivo visa prevenir a materialização de ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, portanto, a ameaça de constrangimento ao ius libertatis deve constituir-se de forma iminente e plausível, por atos concretos que possam causar perigo à liberdade de locomoção do paciente. Vedado ao Poder Judiciário conceder, de maneira genérica e abstrata, autorização para o porte de arma de fogo. O Habeas Corpus não é o meio apropriado para discutir a regularidade do porte de arma de fogo por guardas municipais. O simples fato de a pessoa ser guarda municipal não autoriza, por si só, o porte de arma de fogo, pois a Lei 13.022/2014 não concede aos guardas municipais autorização automática para portar arma de fogo, mas sim determina que a fruição de tal direito fica condicionada ao cumprimento de requisitos constantes na Lei 10.826/03 e em seu Decreto*

Regulamentador. Ordem denegada.(TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 0082550-47.2023.8.19.0000 202305920859, Relator: Des(a). MÔNICA TOLLEDO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/01/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/01/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO nº 0040314-87.2019.8.17.2001 Apelante: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MELO Apelado: MUNICÍPIO DO RECIFE Juízo de Origem: 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE. AÇÃO PROPOSTA COM O PROPÓSITO DE COMPELIR O MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIO COM A POLÍCIA FEDERAL PARA CONCESSÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS, OFERECER O CURSO EXIGIDO PELA POLÍCIA FEDERAL E ABSTER-SE DE ALTERAR O REGIME DE TRABALHO E O POSTO DE SERVIÇO DO SERVIDOR. MATÉRIAS INSERIDAS NA ESFERA DO PODER DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 2º DA CF/88. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0040314-87.2019.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do

voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data conforme assinatura digital. Des. Márcio Aguiar Relator(TJ-PE - AC: 00403148720198172001, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2021, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (3ª CDP) (Processos Vinculados 3ª CDP))

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GUARDA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO ALEGANDO QUE O DENUNCIADO OBEDECEU A TODAS AS NORMAS E EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI E PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, SINARM, ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR REGULAMENTAR E EMITIR O PORTE DE ARMA DE FOGO DOS AGENTES DAS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. PEDE, POR FIM, A LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO NO ATO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E A RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PAGA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. A materialidade do crime encontra-se positivada pelos documentos acostados aos autos. No mesmo sentido, a autoria restou cabalmente demonstrada, em especial, pelos depoimentos prestados em Juízo. A defesa alega que o denunciado obedeceu a todas as normas e exigências impostas pela Lei e pelo Departamento de Polícia Federal, SINARM, órgão responsável por regulamentar e emitir o porte de arma de fogo dos agentes das Guardas Civis Municipais. Para tanto apresenta documentação do registro da arma no SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. No dia dos fatos, o

acusado apresentou o registro da arma de fogo apreendida (CRAF), bem como sua identificação de Guarda municipal. Todavia, tais documentos não lhe conferem o direito de portar a arma de fogo em questão, sendo cerno que o CRAF somente autoriza a posse da arma no interior da residência ou outro local apontado no respectivo registro. No julgamento da ADPF 995/DF o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Guarda Municipal é órgão de segurança pública, e esse já era o entendimento da Suprema Corte quando do julgamento da ADI 5538. Contudo, os julgados da Suprema Corte não afastam a possibilidade de restrição ou a exigência de preenchimento de formalidades legais para o porte de arma por guardas municipais, afinal o art. 6º, § 3º da Lei 10.826/03 dispõe que: "A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça". O Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022/2014 - dispõe em seu artigo 16 que: "Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei", sendo certo que, atualmente, o Decreto 11.615 de 21 de julho de 2023 (que revogou o Decreto 9.847/2019) dispõe nos seus artigos 57 e seguintes acerca da concessão de porte de arma de fogo funcional a integrantes das guardas municipais. In verbis: Concessão de porte de arma de fogo funcional a integrantes das guardas municipais Art. 57. A Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com os órgãos de segurança

pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, e observada a supervisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública: I - estabelecerá o currículo da disciplina de armamento e tiro dos cursos de formação das guardas municipais; II - concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais, com prazo de validade de dez anos, contado da data de emissão do porte, nos limites territoriais do Estado em que exercerem a função; e III - fiscalizará os cursos de formação para assegurar o cumprimento do currículo da disciplina, a que se refere o inciso I. Parágrafo único. Os guardas municipais autorizados a portar arma de fogo, nos termos do disposto no inciso II do caput, poderão portá-la nos deslocamentos para suas residências, mesmo quando localizadas em Município situado em Estado limítrofe. Art. 58. A formação de guardas municipais poderá ocorrer somente em: I - estabelecimento de ensino de atividade policial; II - órgão municipal para formação, treinamento e aperfeiçoamento de integrantes da guarda municipal; III - órgão de formação criado e mantido por Municípios consorciados para treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal; ou IV - órgão estadual centralizado e conveniado a seus Municípios, para formação e aperfeiçoamento de guardas municipais, no qual seja assegurada a participação dos Municípios conveniados no conselho gestor. Art. 59. O porte de arma de fogo aos integrantes das instituições de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, será concedido somente mediante comprovação de treinamento técnico de, no mínimo: I - sessenta horas, para armas de fogo de repetição, na hipótese de a instituição

possuir este tipo de armamento em sua dotação; II - cem horas, para arma de fogo semiautomática; e III - sessenta horas, para arma de fogo automática, na hipótese de a instituição possuir este tipo de armamento em sua dotação. § 1º O treinamento de que trata o caput destinará, no mínimo, sessenta e cinco por cento de sua carga horária ao conteúdo prático. § 2º O curso de formação dos profissionais das guardas municipais de que trata o art. 58 conterá técnicas de tiro defensivo e de defesa pessoal. § 3º Os profissionais das guardas municipais com porte de arma de fogo serão submetidos a estágio de qualificação profissional de, no mínimo, oitenta horas anuais. Art. 60. A Polícia Federal somente poderá conceder porte de arma de fogo, nos termos do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, às guardas municipais dos Municípios que tenham instituído: I - corregedoria própria e independente para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes da guarda municipal; e II - ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente, com competência para fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades desenvolvidas pelos integrantes das guardas municipais. Logo não é automática a permissão de porte de arma de fogo aos guardas municipais como alguns parecem fazer crer. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: TJRJ, Apelação 0034232-98.2021.8.19.0001, Des (a). CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - Julgamento: 04/10/2023 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL e TJRJ, Apelação 0044077-28.2019.8.19.0001, Des (a). PAULO BALDEZ - Julgamento: 10/11/2022 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL. Incabível a devolução da arma apreendida, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03. RECURSO

> *DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00279876620208190014 202405006707, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 06/06/2024, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/06/2024)*

Bem, o que se evidencia é que as Guardas Municipais, a despeito da ADPF 995 continuam tendo um tratamento diferenciado quanto a seu instrumento de trabalho, pois é indubitável que sem o porte de arma, os Agentes de Segurança Pública Municipal estarão submetidos ao alvedrio dos Prefeitos Municipais que poderão ou não manter convênio com a Polícia Federal, e caso não o faça, restará as Guardas Municipais estarem desprovidas de arma de defesa frente ao exponencial avanço da violência, sendo curial reconhecer a necessidade de se garantir o mínimo para atuação das Guardas Municipais como verdadeiros órgãos de segurança pública, que, ante a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica possam gozar do porte de arma de fogo, tal qual ocorre com os demais órgãos de segurança pública.

Pois, entrementes, com restou plasmado nos fundamentos da ADPF 995, de lavra do e. Ministro Alexandre de Moraes é insofismável o nexo de causalidade entre o risco à vida e a função pública exercida pelos Guardas Municipais:

> *"De fato, consoante dados empíricos coletados pela ORDEM DOS POLICIAIS DO BRASIL, os guardas civis foram a terceira carreira com maior número de mortes nos dez primeiros meses de 2016, em um total de 26 casos, abaixo somente dos 251 casos da Polícia Militar e dos 52 da Polícia Civil, e acima dos agentes do sistema penitenciário, que contabilizaram 16 óbitos.*
>
> *Foi diante dessa realidade que já me pronunciei no sentido de que a periculosidade das atividades de Segurança Pública sempre é inerente à função, inclusive no que diz respeito às Guardas Municipais." (Fls. 15 do voto do relator)*

Ora nobres Ministros este c. Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem sombreio de dúvidas que as Guardas Municipais, por serem órgãos de Segurança Pública tem a periculosidade inerente à função, pois foi isso que se assentou nos termos do voto vencedor na debatida ADPF 995. De outro lado, mas também no seio do acórdão da ADPF 995 se traduz nitidamente, que muito embora o rol dos incisos do artigo 144 da Constituição Federal sejam taxativos, e a despeito disso, há de se concluir, como se concluiu na aludida ADPF que as Guardas Municipais são órgãos de segurança pública, resgatemos o brilhantismo como isso foi plasmado no seio do voto vencedor:

> "O ponto nevrálgico da controvérsia relativa ao reconhecimento das guardas municipais como agentes de segurança pública decorre de uma questão topográfica, uma vez que o órgão não é previso nos incisos do art. 144, mas apenas no §8º. Nessa conjuntura, surge a celeuma de definir se o rol dos incisos do art. 144 é exaustivo, de modo que os agentes de segurança público são restritos aos órgãos nele expressamente previstos, ou seja: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, e polícias penais federal, estaduais e distrital. Ocorre que o deslocamento topográfico da disciplina das guardas municipais no texto constitucional não implica a desconfiguração do órgão como agente de segurança pública, ao argumento de que não estaria inclusa em pretenso rol taxativo dos órgãos de segurança.
>
> Ao tratar da composição do SUSP, o art. 9º da referida lei estatui que: "*É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários,* ***pelas guardas municipais*** *e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica*".
>
> Assim, a legislação federal disciplinadora do Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as guardas municipais como órgãos de segurança pública. Ademais, a Lei 13.022/2014, a qual dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prevê diversas

atribuições ao órgão que são inerentes a agentes de segurança pública:

> *"Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utilizaos bens, serviços e instalações municipais; IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; (…) XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento*".

Perceba-se, portanto, que as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública.

> Feitas essas considerações, entendo que o quadro normativo brasileiro me parece claro quanto ao reconhecimento das Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.
>
> No âmbito da jurisprudência desta Suprema Corte, há diversos precedentes que corroboram essa tese."

Vê-se que a tese firmada é no sentido de que as Guardas Municipais, são irremediavelmente órgãos de segurança pública, e tal conclusão também ressoa quando se fala do direito de greve onde este sodalício, no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. Edson Fachin, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7/2/2018), assentou a seguinte ementa que destacamos:

> *"Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É competência da justiça comum, federal ou estadual, conforme o caso, o julgamento de dissídio de greve promovida por servidores públicos, na linha do precedente firmado no MI 670 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Rel. p/acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2008).* ***2. As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017).*** *3. A essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores públicos conduz à aplicação da regra de competência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no MI 670, mesmo em se tratando de servidores contratados pelo Estado sob o regime celetista. 4. Negado provimento ao recurso extraordinário e fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração*

direta,autarquias e fundações de direito público". (RE 846854, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgadoem01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Nesta mesma esteira há de se falar também quanto a superada taxatividade em *Numerus Clausus* dos incisos do artigo 144, caput, da CF, uma vez que este Supremo Tribunal Federal em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 6.621[4], de relatoria do Ministro Edson Fachin assentou entendimento pelo qual a tradicional compreensão sobre a taxatividade do rol do art. 144 da Constituição Federal cedeu lugar a interpretação menos restritiva, permitindo, inclusive aos entes federativos criarem, a guisa de exemplo, polícias científicas autônomas, que do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil. Nessa conjuntura entendeu a Corte Suprema que não ofende a CF legislação

[4] AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA AGENTES DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTAS E PERITOS OFICIAIS COMO SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, E QUE DISCIPLINA ATRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO. NATUREZA REGULAMENTAR DO DECRETO Nº 5.979/2019. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. COMPREENSÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DO ROL CONTIDO NO ARTIGO 144 DA CRFB/88. AUTONOMIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA. POSSIBILIDADE DE O ENTE FEDERADO CRIAR SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA NÃO SUBORDINADA À POLÍCIA CIVIL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária apresenta-se como entidade apta a, nos termos do art. 103, IX da CRFB/88, ajuizar ação direta de inconstitucionalidade que questiona desenho institucional da segurança pública com possíveis reflexos sobre a atuação de Delegados da Polícia Civil. 2. A despeito da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de conhecer, em ação direta, da incompatibilidade entre decretos secundários e a legislação ordinária, o Decreto nº 5.979/2019, do Estado do Tocantins, revela suficiente generalidade, abstração e independência normativa para permitir a fiscalização abstrata de sua constitucionalidade. 3. A tradicional compreensão sobre a taxatividade do rol do art. 144 da Constituição da Republica cedeu lugar a interpretação menos restritiva, permitindo aos entes federativos criarem polícias científicas autônomas que, do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil. 4. Não ofende a Constituição da Republica legislação estadual que considera agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos oficiais como servidores da polícia civil de Estado-membro, remetendo o poder de controle e supervisão exercido sobre eles a Superintendência de Polícia Científica. 5. Ação direta julgada improcedente. (STF - ADI: 6621 TO 0110260-60.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)

estadual que considere como servidores da polícia civil de Estado-membro, e em vista disto, tais polícias científicas criadas por Estado-membro, como no caso de Tocantis, perderiam então não ter direito ao porte “ex legis”? A resposta é negativa, pois embora tais polícias científicas não estejam taxativamente descritas nos incisos de I a IV do caput do artigo 144 da CF, é sem dúvida que lidam diretamente com a segurança pública, aliás, também são órgãos de segurança pública, como as Guardas Municipais.

Diante de todo o exposto, e havendo a conjugação do julgamento de mérito da ADPF 995 que em seu bojo acolheu pedido expresso para garantir *integral isonomia às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança pública,* reconhecendo também que este Sodalício no referido julgamento se pronunciou no sentido de que as Guardas Municipais são órgãos de Segurança Pública e que notadamente em razão de suas atividades e por inerência destas atividades lidam com risco a vida, é de se pugnar para que seja dada interpretação conforme a Constituição Federal ao disposto nos §§1º, 3º e 4º, do art. 6º, da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 para garantir, por força da isonomia integral e da segurança jurídica, aos integrantes das Guardas Municipais a mesma prerrogativa do direito de porte de arma dos demais integrantes dos órgãos de segurança pública, limitando a exigência do porte de arma tão somente ao que prevê o inciso III, do §4º, da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, tal qual previsto no seio do artigo 54, “caput”, do Decreto Federal de nº 11.615, de 21 de julho de 2023, em vista do claro do controle interno e externo nos moldes do que dimana os termos do artigo 13[5], incisos e §§ da Lei Federal de n. 13.022/2014, além do controle

[5] Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. § 1º O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual

externo exercido pelo Ministério Público, na estampa do inciso VII, do artigo 129[6] da Constituição Federal.

3. Do Pedido de Cautelar:

O pedido de deferimento de Cautelar se funda no fato de que muito embora haja conclusão por este tribunal que as Guardas Municipais gozam de integral isonomia com os demais órgãos de segurança pública com destaque para os elencados nos incisos I a IV, do caput, do artigo 144 da CF, e que é da realidade jurisprudencial e até normativa que as Guardas são órgãos de Segurança Pública, o direito a ter regulamentado por obra dos entes federativos o direito a requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados, não são extensíveis aos Guardas Municipais, e cujo quadro desafia a Jurisprudência do e. STF, pois, se foi garantida a isonomia entre as Guardas Municipais e os demais órgãos de segurança pública, não há fundamento para subsistir qualquer lacuna interpretativa que possa afastar dos Guardas Municipais o direito de reclamar o porte de arma de fogo conforme previsto para os demais órgãos de segurança pública.

Dessarte, em razão de forte fundamentação ora apresentada conjugando com a grave insegurança jurídica, pois muito embora tenha sido dada a *integral isonomia às Guardas Municipais com os demais órgãos de segurança pública,* o direito ao estabelecimento de porte de arma em razão do cargo ainda necessita de pronunciamento específico, para que os integrantes das Guardas Municipais não possam ser vilipendiados quando do exercício de suas funções de segurança pública, não sendo sequer razoável ou compatível com o exercício das funções de segurança pública que os integrantes das Guardas

necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. § 2º Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

[6] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

Municipais sejam compelidos à regra mais restritivas para aquisição de instrumento de trabalho, mormente pelas suas atividades que são flagrantemente expostas ao risco e em escalas de trabalho, o que impõe o deferimento da cautelar, pois até o julgamento de mérito um sem número de servidores das Guardas Municipais poderão estar refém da existência ou não de convênios com a Polícia Federal para obtenção de porte de arma, o que por certo imporá vulnerabilidade e insegurança aos Guardas Municipais no exercício da Segurança Pública, em vista disto é que se veicula os seguintes pedidos sucessivos:

a) Que seja por primeiro, **tal como decidido na ADI 5948**, seja deferida Medica Cautelar até o julgamento de mérito, e em razão da isonomia de tratamento entre os órgãos de segurança pública, que se apliquem aos integrantes das Guardas Municiais as disposições contidas apenas do inciso III[7], do artigo 4º, da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, tal qual previsto no seio do artigo 54[8], "caput", do Decreto Federal de nº 11.615, de 21 de julho de 2023, além de é claro seja mantido em todos os casos o controle interno e externo nos moldes do que dimana os termos do artigo 13[9], incisos e §§ da Lei Federal de n. 13.022/2014, além do

[7] Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: (...) III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

[8] Art. 54. A autorização para o porte de arma de fogo previsto em legislação própria, na forma prevista no **caput** do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, fica condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no **caput** e no inciso III do art. 4º da referida Lei.

[9] Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. § 1º O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual

controle externo exercido pelo Ministério Público, na estampa do inciso VII, do artigo 129[10] da Constituição Federal, tornando segura a concessão do porte de arma funcional em razão do exercício da função público, visto a capacidade técnica e condição psicológica exigida no aludido inciso III, do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento.

4. Dos Pedidos Finais:

Por fim, requer-se:

a) Que seja reconhecida a prevenção o Ministro Alexandre de Moraes, em razão de ter figurado como relator na ADPF 995, e da qual se embasa a pretensão vertida nesta;

b) Seja promovida a intimação do Doutor Procurador Geral da República para que se manifeste nos autos na forma de parecer, bem como do Advogado-Geral da União, em atendimento ao que previsto no Art. 103, § 1ª da Constituição Federal e Artigo 10º, § 1º, da Lei n. 9.868/99;

c) Seja confirmado o pedido de concessão de medida cautelar, para que, em razão da isonomia de tratamento entre os órgãos de segurança pública, que se apliquem aos integrantes das Guardas Municiais as disposições contidas apenas do inciso III[11], do artigo 4º, da Lei Federal de n. 10.826, de 22 de

necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. § 2º Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

[10] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

[11] Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: (...) III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

dezembro de 2003, tal qual previsto no seio do artigo 54[12], "caput", do Decreto Federal de nº 11.615, de 21 de julho de 2023, além de é claro seja mantido em todos os casos o controle interno e externo nos moldes do que dimana os termos do artigo 13[13], incisos e §§ da Lei Federal de n. 13.022/2014, além do controle externo exercido pelo Ministério Público, na estampa do inciso VII, do artigo 129[14] da Constituição Federal;

d) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a juntada de cópias dos dispositivos legais em referência, bem como as matérias e dados jornalísticos mencionados no decorrer da presente inicial.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).

Termos em que pede deferimento.

Campo Grande, MS, 17 de setembro de 2024.

MÁRCIO ALMEIDA
OAB/MS 15459

---

[12] Art. 54. A autorização para o porte de arma de fogo previsto em legislação própria, na forma prevista no **caput** do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, fica condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no **caput** e no inciso III do art. 4º da referida Lei.

[13] Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. § 1º O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. § 2º Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

[14] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCIO SOUZA DE ALMEIDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO